



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE

in persona del dr. Lorenzo Pontecorvo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.66743 del Ruolo Generale per l'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 31.3.2021 e vertente

TRA

Parte_1 e l'avv. **Carboni Gianluca**, in proprio e anche quale difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Via Panama 86, presso lo studio dell'avv. Andrea Melucco che li rappresenta e difende per procura in atti

- ATTORI -

E

Controparte_1 **Roma** in persona dell'amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Riccardo Grazioli Lante 76, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Froio che lo rappresenta e difende per procura in atti.

- CONVENUTO -

Conclusioni: all'udienza del 31.3.2021 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

Svolgimento del processo

Gli attori - proprietari dell'immobile sito nel condominio di **CP_1** [...] - Roma, segnato con il n. 25, congiuntamente per l'intero e rispettivamente, la prima, per la proprietà di 9/10 e 1/10 di usufrutto e, il secondo, per 1/10 di nuda proprietà - hanno chiesto che venga dichiarata la nullità della delibera dell'assemblea del 18.10.2017 adottata dal **CP_1** relativamente al punto 6) dell'ordine del giorno nel parte in cui il **CP_1**, al fine di risolvere problemi di malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato, aveva imposto interventi ed applicazioni di apparati sulle proprietà individuali di singoli condomini proprietari senza il consenso degli stessi

A sostegno della domanda hanno premesso che in data 18.10.2017 era stata convocata l'assemblea con al punto 6) dell'ordine del giorno: *“Relazione tecnica circa l'andamento e l'individuazione delle soluzioni alle problematiche già evidenziate nella rete di riscaldamento con valutazioni e scelte”* e che a seguito delle soluzioni offerte dal tecnico - che aveva suggerito la *“sostituzione del vaso di espansione da tipo aperto a quello chiuso oppure in alternativa “la sostituzione di un radiatore presente nel soggiorno dell'appartamento dell'int. 25 e l'applicazione di due valvole automatiche per lo sfiato d'aria sui radiatori delle camere dello stesso appartamento”* - l'assemblea *“a maggioranza con esclusione del* **Controparte_2** *, aveva proposto “quale soluzione alternativa la seconda*

escludendo il costo del radiatore, che dovrà essere invece sostenuto dal CP_2 .

Hanno quindi lamentato che, per risolvere la problematica del malfunzionamento generale del riscaldamento centralizzato con ripercussione specifica nell'appartamento degli istanti ubicato all'attico e contraddistinto con l'interno n. 25, il CP_1 avrebbe inteso installare a loro spese n. 4 valvole di sfiato automatico sui radiatori con le relative opere idrauliche e/o murarie e di sostituzione di uno di essi con ciò imponendo la realizzazione di opere su parti dell'immobile di loro esclusiva proprietà senza approvare la soluzione alternativa prospettata dallo stesso tecnico interpellato che aveva proposto la sostituzione del vaso di espansione da aperto a chiuso e, quindi, un intervento che avrebbe dovuto riguardare beni condominiali.

Gli attori hanno pertanto chiesto che venga dichiarata la nullità della decisione assembleare del 18.10.2017, ed hanno altresì chiesto il risarcimento del danno rapportato all'esperimento del procedimento di mediazione reso necessario *ex lege*.

Si è costituito il CP_1 escludendo che la delibera impugnata fosse inficiata da nullità.

Ha in particolare rilevato che l'assemblea, nel deliberare sul punto 6 dell'ordine del giorno, non avrebbe imposto alcunchè in danno degli attori.

Ha pertanto concluso per il rigetto delle domande proposte dalla controparte.

Motivi della decisione

Il giudizio sulla legittimità di una delibera assembleare si riconnette al suo reale contenuto precettivo ed agli effetti che ne derivano.

Appare pertanto necessario valutare se la volontà dell'assemblea non sia destinata in concreto ad incidere sulla entità dei diritti dei singoli condomini

Ciò premesso con riferimento al punto 6 dell'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini del 18.10.2017 risulta testualmente verbalizzato *«il tecnico illustra le possibili soluzioni per la risoluzione delle problematiche nella rete di riscaldamento. In prima analisi il problema potrebbe essere risolto con la sostituzione del vaso di espansione da tipo aperto a quello chiuso, in alternativa si propone la sostituzione di un radiatore presente nel soggiorno dell'appartamento dell' int. 25 e l'applicazione di due valvole automatiche per lo sfiato d'aria sui radiatori nelle camere dello stesso appartamento. Nella prima soluzione si potrebbe manifestare rotture delle tubature dell'impianto ormai... (incomprensibile) a causa della maggiore pressione con relativi maggiori costi per il condominio. L'assemblea, a maggioranza con esclusione del CP_2 [...] propone quale soluzione alternativa la seconda escludendo il costo del radiatore, che dovrà essere invece sostenuto dal CP_1 . Il tutto è esplicitato nel preventivo della ditta Org_1 già manutentore dell'impianto centralizzato, che sarà allegato al seguente verbale. Il condomino CP_2 non accetta la soluzione....»*.

Alla luce di tali determinazioni è da escludere un contenuto cogente e/o di efficacia esecutiva a tali determinazioni.

Il CP_1 infatti si è limitato a formulare una proposta che è rimasta evidentemente e nei fatti priva di seguito non risultando essere stata in alcun modo recepita dagli stessi attori che hanno invece invocato soluzioni alternative che non possono essere riconosciute in questa sede dovendo al riguardo essere

ricordato che, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.

Ne consegue che esulano dall'ambito del sindacato giurisdizionale sulla deliberazione condominiale le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea nonché sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni.

Le spese sopportate dagli attori per la mediazione restano a carico degli stessi avendo avuto il condominio, alla luce di quanto fin qui motivato, fondati motivi per non aderire alle proposte degli attori.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede:

- rigetta le domande proposte da *Parte_1* e da Carboni Gianluca;
- condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore del *Controparte_3* che si liquidano in euro 3.972,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 6 settembre 2021

IL GIUDICE
(Lorenzo Pontecorvo)